Relazione sul computo provvisorio delle adesioni per classe

STUDIO BELLEI — DOTTORI COMMERCIALISTI E REVISORI LEGALI Via Emilia Est 214 — 41122 Modena — tel. 059 3184420 — PEC: renzo.bellei@pec.commercialisti.it

Incarico n. 214/2029 — Orsenga Ceramiche S.p.A. Modena, 13 settembre 2029

1. Incarico

Con lettera del 24 agosto 2029, sottoscritta dal chief restructuring officer, Orsenga Ceramiche S.p.A. mi ha incaricato di raccogliere e riconciliare le adesioni che i creditori esprimono sulla bozza di proposta del 3 settembre 2029, di verificarne la corrispondenza con le posizioni dell'elenco creditori e di riferire alla Società l'esito del computo, aggiornandolo fino alla chiusura della raccolta.

L'incarico riguarda il computo e la riconciliazione. Non comprende valutazioni sulla fattibilità del piano, sulla congruità delle percentuali proposte né sulla correttezza della suddivisione dei creditori nelle classi, che restano di competenza della Società e dei suoi advisor.

2. Documentazione esaminata

- term sheet della proposta, versione 0.9 del 3 settembre 2029;
- elenco creditori riconciliato del 6 settembre 2029, con la colonna della classe proposta;
- schede di adesione pervenute alla data del 12 settembre 2029, ore 18:00, in formato cartaceo e tramite il portale predisposto dallo Studio;
- nota della Direzione provinciale di Modena dell'Agenzia delle Entrate, prot. 2029/44117 del 12 settembre 2029;
- registro delle spedizioni delle schede di adesione, 6 e 7 settembre 2029.

3. Metodo

Le schede di adesione sono state inviate a tutti i creditori dell'elenco del 6 settembre, con lettera raccomandata e, dove disponibile, con PEC. Ogni scheda riporta la posizione del creditore, l'importo attribuito, la classe di appartenenza e due caselle alternative, di adesione o di non adesione, con spazio per le annotazioni.

Le adesioni sono state registrate a portale nell'ordine di arrivo e riconciliate con le posizioni dell'elenco creditori. Dove il creditore ha indicato un importo diverso da quello dell'elenco, ho mantenuto in tabella l'importo dell'elenco e ho annotato la contestazione a parte: le contestazioni riguardano nove posizioni della classe D per complessivi euro 84.300 e non sono state considerate nel computo.

La percentuale esposta nell'ultima colonna della tabella del § 4 è calcolata come rapporto fra le adesioni favorevoli e il totale dei crediti della classe quale risulta dall'elenco creditori.

La classe A è stata computata sulla parte del credito coperta dal valore di stima del compendio ipotecato, pari a euro 3.200.000; la parte eccedente, pari a euro 800.000, non risulta appostata in alcuna classe nell'elenco creditori e non è stata computata. Ho segnalato la circostanza al chief restructuring officer con nota dell'11 settembre 2029, in attesa di istruzioni.

4. Esito del computo alla data del 12 settembre 2029

Classe	Crediti computati (EUR)	N. creditori	Adesioni favorevoli (EUR)	Adesioni contrarie (EUR)	Schede non pervenute (EUR)	Favorevoli / totale classe
A — creditori ipotecari	3.200.000	2	2.560.000	640.000	—	80%
B — locazione finanziaria e noleggio risolti	600.000	4	460.000	60.000	80.000	76,7%
C — fornitori strategici	2.500.000	9	1.550.000	950.000	—	62%
D — altri creditori chirografari (fornitori ed Erario)	4.200.000	37	2.520.000	1.680.000	—	60%
E — creditori finanziari chirografari	700.000	2	203.000	497.000	—	29%
Totale	**11.200.000**	**54**	**7.293.000**	**3.827.000**	**80.000**	**65,1%**

Numero dei creditori per esito: favorevoli 23, contrari 29, scheda non pervenuta 1, adesione parziale 1.

Dettaglio della classe D:

Sottoinsieme	Crediti computati (EUR)	N. creditori	Favorevoli (EUR)	Contrari (EUR)	Favorevoli / totale
Erario — IVA e ritenute	1.200.000	1	720.000	480.000	60%
Fornitori chirografari ordinari	3.000.000	36	1.800.000	1.200.000	60%
Totale classe D	**4.200.000**	**37**	**2.520.000**	**1.680.000**	**60%**

5. Dettaglio della classe C

Scheda	Creditore	Credito (EUR)	Esito	Data di registrazione	Supporto
C-01	Cerind S.p.A.	1.300.000	favorevole	11/09/2029	originale cartaceo
C-02	Coloritalia S.p.A.	380.000	contraria	10/09/2029	originale cartaceo
C-03	Elettroimpianti Ferrari S.r.l.	225.000	contraria	11/09/2029	originale cartaceo
C-04	Refrattari Bologna S.p.A.	185.000	contraria	11/09/2029	originale cartaceo
C-05	Officine Tecnoforni S.r.l.	100.000	contraria	12/09/2029	PEC
C-06	Imballaggi Zanetti S.r.l.	110.000	favorevole	11/09/2029	registrazione a portale
C-07	Logistica Padana S.r.l.	85.000	favorevole	11/09/2029	registrazione a portale
C-08	Serigrafica Modenese S.r.l.	55.000	favorevole	11/09/2029	registrazione a portale
C-09	Argille Sarde S.r.l.	60.000	contraria	12/09/2029	PEC
	Totale	**2.500.000**			

Le schede C-06, C-07 e C-08, per complessivi euro 250.000, risultano registrate a portale l’11 settembre dall’operatore dello Studio; l’originale cartaceo non è stato rinvenuto nel raccoglitore delle adesioni e ne ho chiesto copia ai tre creditori con PEC del 12 settembre. Le tre adesioni sono comunque comprese fra le favorevoli della tabella del § 4.

6. Annotazioni sulle singole classi

Classe A. Le due posizioni computate fanno capo al medesimo rapporto di mutuo: Banca Selvana S.p.A. ha aderito per la quota di propria titolarità (euro 2.560.000 della parte capiente) con lettera del 10 settembre; Cimone SPV S.r.l., cessionaria del 20% della posizione, ha espresso adesione contraria per il tramite del servicer (euro 640.000 della parte capiente), motivandola con la richiesta di riconoscimento degli interessi di dilazione.

Classe B. La scheda di Adriatica Handling S.r.l. (euro 80.000) non è pervenuta; la raccomandata risulta consegnata il 10 settembre.

Classe D. La posizione erariale è computata per teste come un unico creditore. Con la nota prot. 2029/44117 del 12 settembre la Direzione provinciale di Modena ha comunicato di aderire alla proposta limitatamente ai tributi non iscritti a ruolo (IVA 2027 e 2028, euro 720.000) e ha rimesso all’Agente della riscossione ogni determinazione sui carichi già affidati (ritenute IRPEF 2028, euro 480.000), per i

quali alla data odierna non risulta pervenuta adesione. Ho perciò computato euro 720.000 fra le favorevoli ed euro 480.000 fra le contrarie.

Classe E. Hanno espresso adesione entrambi i titolari: Orsenga Partecipazioni S.r.l. favorevole per euro 203.000, Vetriolo S.r.l. contraria per euro 497.000, con annotazione a margine della scheda (“si contesta la quantificazione del rimborso e la data di decorrenza”).

7. Riserve

Il computo è provvisorio e riferito alla documentazione pervenuta entro il 12 settembre 2029, ore 18:00. Gli importi sono quelli dell’elenco creditori del 6 settembre e sono suscettibili di variazione all’esito delle contestazioni indicate al § 3 e della sistemazione dello scostamento di euro 12.400 segnalato nello stesso elenco.

Le adesioni raccolte in questa fase sono manifestazioni di volontà rese sulla bozza di proposta e non hanno il valore del voto; una nuova espressione dovrà essere richiesta sul testo che sarà depositato.

Resto a disposizione per gli aggiornamenti settimanali concordati.

dott. Renzo Bellei Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Modena n. 1442/A Revisore legale iscritto al n. 128877